

1504554-27.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504554-27.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160183/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25530264 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2160183 - 01º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VÍCTOR RODRIGUES

Data da Audiência:

30/08/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 30/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1504554-27.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOÃO VÍCTOR RODRIGUES. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) constituída, a Dra. Cinthia Fernanda Gagliardi. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas cinco vítimas (E.H.P.F., F.L.C., L.F.C., F.T.D.C. e M.P.B.) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi realizado por meio oral, gravado nos

autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOÃO VICTOR RODRIGUES, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos 157, "caput" (duas vezes), 329, "caput" (duas vezes), 330, "caput", e 129, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelas seguintes práticas delituosas: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de junho de 2022, por volta das 06h15m, na Rua Minas Gerais, nº 477, Drogaria São Paulo, Centro, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, JOÃO VICTOR RODRIGUES, qualificado a fls. 28/31, mediante grave ameaça e violência, subtraiu, para ele, 04 (quatro) caixas de fluoxetina; 04 (quatro) frascos de desodorante; 11 (onze) bombons e R\$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), pertencente à Drogaria São Paulo, representada por Mônica Pereira Branquinho 2. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de junho de 2022, em horário incerto, mas no período da manhã, na Rua Paraíba, nº 194, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, JOÃO VICTOR RODRIGUES, qualificado a fls. 28/31, mediante grave ameaça e violência, subtraiu, para ele, R\$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) em dinheiro e R\$ 20,00 (vinte reais) de gasolina, pertencentes ao Auto Posto Central, representado por Flavio Luis Cicotti. Consta, ainda, que, no dia 13 de junho de 2022, em horário incerto, na Delegacia Seccional de Catanduva, localizada na Rua Cafelândia, Vila Censol Mouad, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, JOÃO VICTOR RODRIGUES, qualificado a fls. 28/31, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-lo. Consta, também, no presente procedimento investigatório, que, nas circunstâncias já descritas no tópico "3", JOÃO VICTOR RODRIGUES, qualificado a fls. 28/31, desacatou funcionários públicos no exercício da função. 5. Consta, por fim, do incluso inquérito policial, que, nas circunstâncias descritas no tópico "3", JOÃO VICTOR RODRIGUES, qualificado a fls. 28/31, ofendeu a integridade corporal do policial civil Fernando Tadeu Diniz Centurion, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial de fls. 62/63. 6. Segundo apurado, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial "Drogaria São Paulo" e, simulando estar armado e com o emprego de grave ameaça, consistente em afirmar que mataria a atendente Mônica Pereira Branquinho e outra funcionária que se encontrava no local, dirigiu-se ao caixa e subtraiu, para ele, R\$342,00 (trezentos e quarenta e dois reais); 04 (quatro) caixas de fluoxetina; 04 (quatro) frascos de desodorante e 11 (onze) bombons, os três últimos avaliados em R\$ 190,00 (cento e noventa reais), conforme se observa a fls. 32/33. 7. Após a subtração, o denunciado evadiu-se do local na condução do veículo automotor celta, preto, ano 2007, placas JPJ4D39, e dirigiu-se ao Auto Posto Central. No local, demonstrando trazer com ele uma arma na cintura, ameaçou Flavio Luis Cicotti, funcionário do estabelecimento comercial, oportunidade em subtraiu, para ele, R\$ 20,00 (vinte reais) de gasolina. Na sequência, o denunciado determinou que a vítima Flavio Luis permanecesse nas proximidades da bomba de abastecimento e, mediante violência e grave ameaça, puxou a esposa da vítima, não identificada nos autos, até o caixa do posto, momento em que subtraiu, para ele, a quantia de R\$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) do caixa e evadiu-se do local. A polícia militar foi acionada e, de posse dos dados característicos do veículo, lograram localizar o carro utilizado pelo denunciado. Realizadas buscas no interior do veículo, os policiais apreenderam os valores e objetos subtraídos na Drogaria São Paulo e no Auto Posto Central, razão pela qual prenderam em flagrante delito o denunciado, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia. No interior da Delegacia de Polícia, o denunciado opôs-se a execução de ato legal, mediante ameaça ao policial militar Elcio Henrique Portillo Felix, competente para executá-lo, afirmando que o mataria e seus familiares. 10. O denunciado, ainda, desacatou os policiais militares Elcio Henrique Portillo Felix e Luiz Fernando Caseiro, no exercício da função, chamando-os de "corruptos, bostas", bem como uma policial não identificada, chamando-a de "prostituta". 11. Por fim, ao ser conduzido para a cadeia pública, o denunciado opôs-se a execução de tal ato, agrediu fisicamente o policial civil Fernando Tadeu Diniz Centurion, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial de fls. 62/63. 12. Interrogado a fls. 09, o denunciado negou a prática do crime de roubo. Disse que ofendeu e ameaçou os policiais. 13. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JOÃO VICTOR RODRIGUES, como incurso nas penas aos artigos 157, caput, duas vezes;

329, caput, duas vezes; 330, caput, e 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado, para responder à acusação, ouvindo-se na instrução processual as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos, sob as penas da lei, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória.”. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva – págs. 50/52. Recebida a denúncia de págs. 74/75 em 29/06/2022 (págs. 79/82), foi o acusado citado, após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 136/141. Na presente audiência, foram ouvidas as vítimas e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, entendendo que cometeu o acusado somente dois delitos de roubo na forma continuada e um delito de desacato. A Defesa concordou com o parecer ministerial e pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, acusação é parcialmente procedente, pois, conforme adiante será exposto, cometeu o acusado somente dois delitos de roubo e um de desacato. A ocorrência das infrações penais encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega de págs. 26/27 e 32/33 e da prova oral produzida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. Na fase policial, o acusado negou a prática delitativa. No interrogatório hoje prestado, porém, confessou a prática dos delitos de roubo e desacato. No que toca aos delitos de roubo, disse que, estando desesperado em razão de ter contraído uma dívida de drogas, realmente ingressou na drogaria descrita na denúncia e, simulando que estava armado, subtraiu remédios controlados, dinheiro e chocolates daquele local, após o que dali saiu com seu automóvel. No que pertine ao roubo do autoposto descrito na inicial acusatória, também admitiu a prática da infração penal, dizendo que, da mesma forma, simulou estar armado e ali abasteceu seu automóvel e ainda subtraiu dinheiro existente no local; demonstrou estar arrependido e até pediu desculpas para as vítimas e para todos os presentes em audiência. Por último, no que diz respeito ao desacato, admitiu ter proferido palavras de baixo calão aos policiais, porém assim procedeu devido ao seu estado e também porque foi agredido fisicamente pelos agentes da lei; ainda admitiu ter ameaçado o policial Élcio e seus familiares, porém jamais quis concretizar as ameaças. Além das confissões, quanto aos três delitos sobreditos, as vítimas Mônica e Flávio Luiz, ouvidas nesta data, confirmaram que o acusado, simulando estar armado e mediante grave ameaça, lhe subtraiu os pertences descritos nos autos. Mônica disse que o acusado simulou estar armado e até ameaçou atirar nela, bem como lhe fez ameaças de morte; o acusado subtraiu remédio controlado, dinheiro, chocolates e desodorantes da drogaria. Já a vítima Flávio Luiz disse ter sido obrigado a abastecer o automóvel do acusado e que este ainda levou a mulher de Flávio Luiz para dentro do estabelecimento e ali subtraiu dinheiro. Flávio Luiz ainda disse que o acusado fazia gestos de estar armado. E os policiais militares Caseiro e Élcio Henrique, também nesta data, disseram que o acusado lhes desacatou, com diversas palavras de baixo calão, bem como chamou a policial que estava no local de “prostituta”; ainda contaram que o acusado disse que os policiais eram corruptos. O policial Élcio Henrique ainda disse que o acusado fez ameaças a ele e a seus familiares. O policial Fernando Centurion relatou que, no plantão policial, o acusado xingou e ameaçou os policiais militares que ali estavam. Diante das apreensões realizadas, da confissão colhida em juízo e dos relatos das vítimas e dos policiais já mencionados, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado subtraiu, para si e mediante grave ameaça (gesto de estar armado, suficiente para intimidar as vítimas), os pertences descritos nos autos, bem como desacatou e ameaçou os policiais militares, cometendo, portanto, dois delitos de roubo e um de desacato. No que toca ao crime de resistência e lesões corporais, a hipótese é de absolvição, pois o próprio policial civil Centurion, nesta audiência, disse que o acusado apenas se debateu para não ser preso, situação em que o delito não se caracteriza, tanto que o próprio Dr. Promotor de Justiça requereu a absolvição. O decreto condenatório, dessa forma, é de rigor quanto a dois delitos de roubo e um

de desacato. Passo a dosar a pena. A) roubo: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500077-12.2020.8.26.0558 – pág. 46, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína – Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida – Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Na terceira e última fase, tendo em vista que dois roubos ocorreram de forma continuada, aumento a pena em 1/6, para torná-la definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, em razão da reincidência do acusado e da gravidade concreta do delito, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime; B) Desacato: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500077-12.2020.8.26.0558 - pág. 46, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam, conforme já mencionado. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena, em razão da reincidência do acusado, será o semiaberto, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra JOÃO VICTOR RODRIGUES, melhor qualificado nos autos, para o fim de: CONDENÁ-LO como incurso nos arts. 157, "caput" (duas vezes), e 330, c.c. o art. 71, "caput", e 69, "caput", todos do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, na proporção anteriormente mencionada, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e ABSOLVÊ-LO da imputação prevista nos arts. 329, "caput", e 129, "caput", absolvição que faço com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que ele permaneceu preso por todas a instrução criminal, não se justificando a soltura nesta fase, já com condenação em primeira instância, além do que persistem os pressupostos e fundamentos mencionados na decisão de págs. 50/52. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pelas vítimas, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao órgão ministerial. O acusado já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.